

1500302-81.2022.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/07/2022

... efeito, a materialidade do delito de roubo majorado praticado por LEANDRO AUGUSTO TURRI KALAF, DAVID REIS DOS SANTOS e JULIANA FERREIRA DA SILVA está comprovada pelo grande lastro probatório juntado aos autos, dos quais, prisão em flagrante dos acusados (fls. 5/6; 26), bem como pelo boletim de ocorrência (fls. 07/13), auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), e auto de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

1ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08676-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500302-81.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500302-81.2022.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2033615/2022 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 22841615 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 581/22/304 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2033615 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2033615/2022 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO AUGUSTO TURRI KALAF e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO

Vistos.

LEANDRO AUGUSTO TURRI KALAF, JULIANA FERREIRA DA SILVA e DAVID REIS DOS SANTOS, estão sendo processados como incurso no artigo 157, §2, inciso II, do Código Penal, bem como no artigo 244-B, da Lei 8.069/90, ambos na forma do artigo 70, caput, do Código Penal, pois, conta em denúncia que na noite de 04 de fevereiro de 2022, por volta das 21h30, na Rua Barão de Jaceguai, 396 - Pq. Suzano, nesta cidade e Comarca de Suzano, os acusados, agindo em concurso de agentes entre si, com outro indivíduo

não identificado e com o adolescente K.G.F.P.S., supostamente mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo contra L.F.M., L.A.A.A., D.D.V., e E.A.M.P., teriam subtraído, para eles duas correntinhas, avaliadas em R\$ 500,00 (quinhentos reais) e um aparelho celular, marca Apple, avaliado em R\$ 800,00 (oitocentos reais), pertencentes à Luciano; um aparelho celular, marca Apple, avaliado em R\$ 800,00 (oitocentos reais), pertencente a Lucas; um aparelho celular, marca Xiaomi, avaliado em R\$ 1200,00 (mil e duzentos reais), pertencente a Daniel; e um aparelho celular, marca Motorola, avaliado em R\$ 1200,00 (mil e duzentos reais), pertencente a Eduardo.

Consta ainda que, nas mesmas condições de tempo e espaço, os acusados, agindo em concurso de agentes com outro indivíduo não identificado, teriam facilitado a corrupção do adolescente K.G.F.P.S., de 13 anos de idade, com ele praticando infração penal.

Segundo apurado, na data e local dos fatos, os acusados, juntamente com o adolescente Kauan e outro indivíduo não identificado, com o fim de praticarem delito patrimonial, supostamente transitavam a bordo do veículo Citroen, cor prata, placas LSR1668, conduzido pelo acusado Leandro, ocasião em que visualizaram as vítimas andando pela via pública, ao que resolveram abordá-las. Ato contínuo, o acusado David e outro indivíduo não identificado desembarcaram do veículo e, estando David na posse de um simulacro de arma de fogo, teria anunciado o assalto, subtraindo os pertences supracitados das vítimas, após o que, correram para o veículo Citroen, tendo todos se evadido.

Ocorre que policiais militares em patrulhamento, informados acerca do ocorrido e das características do veículo que os acusados fugiram, que estava com a lateral amassada, avistaram o veículo Citroen com a referida avaria, estando o acusado Leandro na condução do veículo, a acusada Juliana, no banco passageiro, e David e o adolescente Kauan, no banco traseiro, oportunidade em que foram abordados. Em revista, foi localizado atrás do banco passageiro, o simulacro de arma de fogo, que foi apreendido.

Na delegacia de polícia, as vítimas Lucas, Luciano e Daniel reconheceram os acusados e o adolescente como autores do delito.

É certo que, praticando o crime de roubo juntamente com menor de 18 (dezoito) anos, os acusados facilitaram a corrupção de K.G.F.P.S.

O inquérito policial foi encartado aos autos.

Auto de prisão em flagrante às fls. 05/06; 26.

Boletim de Ocorrência às fls. 07/13.

Auto de exibição e apreensão às fls. 14/15.

Laudo pericial - lesão corporal cautelar às fls. 176/177; 178/179; 180/181.

Laudo pericial - veículo às fls. 183/186.

Laudo pericial - objeto às fls. 187/190.

A denúncia foi recebida no dia 15 de fevereiro de 2022 (fls. 194/196). Os acusados foram citados e apresentaram defesas preliminares (fls. 221)

Na fase instrutória, tomaram-se os depoimentos da vítima e das testemunhas da acusação. Por fim, foram levados a efeito os interrogatórios dos acusados.

As partes apresentaram suas alegações finais.

O Ministério Público, mediante debates, pugnou pela condenação dos acusados nos termos da denúncia. Por sua vez, a Defesa requereu o reconhecimento das atenuantes, bem como a fixação da pena base em seu mínimo legal, com regime inicial diverso do fechado com relação aos réus David e Leandro. Subsidiariamente, pela absolvição da ré Juliana, por insuficiência de provas (fls.335/336).

É o relatório.

Fundamento. DECIDO.

A AÇÃO PENAL É PROCEDENTE.

Imputa-se aos acusados a prática do delito configurado no artigo 157, §2, inciso II, do Código Penal, bem como no artigo 244-B, da Lei 8.069/90.

Com efeito, a materialidade do delito de roubo majorado praticado por LEANDRO AUGUSTO TURRI KALAF, DAVID REIS DOS SANTOS e JULIANA FERREIRA DA SILVA está comprovada pelo grande lastro probatório juntado aos autos, dos quais, prisão em flagrante dos acusados (fls. 5/6; 26), bem como pelo boletim de ocorrência (fls. 07/13), auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), e auto de reconhecimento positivo (fls. 26), e Laudos Periciais, bem como pelas provas orais produzidas em juízo.

A autoria, por sua vez, é incontroversa diante dos depoimentos apurados em juízo e, vez que os réus foram presos em flagrante delito praticando a infração descrita na denúncia.

A vítima Lucas, em juízo, relatou que estavam jogando futebol na escola e resolveram comer lanche no centro de Suzano. Cortaram caminho e foram abordados por dois rapazes que estavam armados. Pediam o celular e diziam que iriam atirar. Eles correram, foram atrás deles e viram que eles entraram em um carro. Disse que um deles estava armado. O depoente, Daniel, Luciano e Eduardo deram o celular. Estavam em oito meninos e pelo que se recorda eles subtraíram quatro celulares. Disse que no carro viu outras pessoas dentro do carro. Havia um menino, uma mulher e o motorista. Ao todo eles estavam em cinco pessoas, dois que lhes abordaram e três no carro, um citroen. Desconfiaram que a arma era um simulacro. Estavam pedindo ajuda para o pessoal e uma mulher deu água. Viram uma viatura e avisaram acerca do ocorrido. No outro dia os policiais foram na sua casa avisando que encontraram o carro e as pessoas. Os fatos se deram por volta de 21h30. Disse que os policiais foram na sua casa por volta de 4h30 ou 5h00, na madrugada do dia seguinte. Eles informaram que encontraram o veículo e as pessoas. Disse que seu celular foi recuperado. O do Luciano também. Não recuperaram o celular o Daniel e o Eduardo. Na delegacia lhe apresentaram cinco pessoas, sendo que reconheceu quatro delas. Disse que o que estava armado era um deles. O outro era irmão dessa pessoa, mas não o reconheceram. Disse que reconheceu o adolescente, a mulher, o que estava armado e o motorista. Um dos que lhe abordou não foi localizado. O que estava na delegacia que não reconheceu (Robert Reis dos Santos), não se recordou dele. O adolescente e mulher estavam no veículo juntamente com o motorista. Disse que foi localizada a arma e se tratava de um simulacro de arma de fogo. O segundo roubador não entrou no mesmo veículo, ele fugiu com uma motocicleta. Reconhece o acusado Leandro Augusto como sendo o motorista do veículo e o acusado David como sendo o que lhe abordou e estava armado. Reconhece a acusada Juliana, todos sem sombra de dúvidas.

A vítima Eduardo, em juízo, relatou que tinham saído da escola e passaram pelo local dos fatos onde foram abordados por duas pessoas. Disse que na oportunidade eles levaram quatro celulares, correntes do Luciano. Disse que cinco pessoas tiveram bens subtraídos. Disse que na hora não viu arma, mas lhe disseram que eles

estavam com arma de brinquedo. Disse que na hora ficou nervoso, não conseguiu olhar para o rosto deles. Entrou em pânico e depois não se recorda ao certo de muita coisa. Não viu como eles fugiram, mas seus amigos disseram que eles estavam de carro e que tinha mais pessoas envolvidas. Disse que seu celular não foi recuperado. Na delegacia não reconheceu ninguém porque não tinha condições de reconhecer uma vez que não olhou para o rosto de ninguém.

A vítima Luciano, em juízo, relatou que estava caminhando juntamente com seus amigos até o centro de Suzano. Disse que ingressaram na rua e passou um veículo prata que virou a esquerda e sumiu. Ao chegarem na esquina duas pessoas sacaram uma arma e passaram a ameaçar e pediram os pertences de todos. Eles pegaram seu celular e suas correntes. Disse que correram. Acharam que se tratava de arma falsa e correram. Disse que viram um deles entrando no carro. Eles fugiram. Disse que fizeram boletim de ocorrência. Seu celular foi recuperado. Disse que na delegacia fez reconhecimento, sendo que naquela oportunidade lhe mostraram cinco pessoas, sendo que das cinco reconheceu quatro, o assaltante que estava com a arma, o motorista, a mulher que estava acompanhando-o e um menino de cabelo rosa. Disse que o outro assaltante não foi apresentado. Reconhece sem sombra de dúvidas o acusado a acusada Juliana, o acusado David Reis, que foi quem estava com o simulacro e o acusado Leandro Augusto que estava dirigindo o carro.

A vítima Daniel, em juízo, relatou que por volta das 21h30 foram abordados por duas pessoas. Disse que num carro tinha uma mulher o motorista, um assaltante. Disse que o assaltante estava com a camiseta da Lacoste. Disse que lhe abordaram em dois e levaram os pertences do depoente e dos amigos. Disse que um dos assaltantes subiu na moto e o moreno entrou no carro. Começaram a pedir socorro. Efetivamente foram abordados por duas pessoas sendo que uma delas estava com uma arma, o moreno com a camiseta da Lacoste. Levaram o seu celular, além de corrente, relógio e alguns celulares. Disse que um pai de um amigo fez boletim de ocorrência durante a madrugada. Seu celular não foi recuperado. Disse que foi na delegacia e fez reconhecimento. Disse que naquela oportunidade lhe apresentaram quatro pessoas. Reconheceu o que estava com a arma, o motorista, a moça e o de cabelo rosa (que ficou no carro e era menor). Disse que um dos que lhe abordou não foi localizado. Não reconheceu uma pessoa. Nesta oportunidade reconhece o acusado Leandro como sendo o motorista do veículo e o acusado David como sendo o que lhe abordou e estava com a arma de fogo. Reconhece ainda a acusada Juliana.

Nesse diapasão: “Em sede do delito de roubo, as palavras da vítima são sumamente valiosas e não podem ser desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, pois o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar pessoas inocentes” (Apelação 1.135.621/2, j. 10/03/1999, Rel. Evaristo dos Santos - RJTACrim 43/233).

A Policial Militar Esli da Silva, em juízo, relatou que receberam informação de que indivíduos num veículo Citroen teriam praticado um roubo. Fizeram buscas e não encontraram o veículo. Mais tarde apoiavam uma equipe de perturbação de sossego e coincidentemente viram um veículo similar. Disse que fizeram a abordagem e o passageiro saiu do carro chamando um vizinho. Disse que ninguém atendeu. Determinaram que todos descessem do veículo e pediram para que eles saíssem do veículo para fazer a abordagem policial. Disse que no banco do passageiro avistou um simulacro de pistola. Fizerem busca pessoal e nada foi localizado, na veicular capas de celular. Disse que durante a abordagem o motorista negou o envolvimento. Um deles confessou o roubo. Levaram todos até a delegacia e os adolescentes chegaram para fazer o reconhecimento. Disse que houve o reconhecimento na delegacia. Disse que dentre os abordados havia um adolescente. Disse que não localizaram os celulares subtraídos.

Nesse sentido: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais -

especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (Habeas Corpus 76.608-0/SP – S.T.F. – DJU 11.04.97 – pág. 12.189).

Por sua vez, o réu Leandro Augusto Turri Kalaf, no ato de seu interrogatório, relatou que a abordagem se deu por volta de 1h00. Disse que praticou o roubo e subtraiu quatro aparelhos. Disse que a Juliana não tem relação com os fatos. Foi a primeira vez que pratica fato similar. Disse que não estava com o simulacro, estava dirigindo. Disse que o David e mais um menino desceram do carro para assaltar. Disse que encontrou com eles em Suzano e eles disseram que pegariam uns celulares, estava precisando de dinheiro e acabou praticando o fato.

A ré Juliana Ferreira da Silva, em juízo, permaneceu em silêncio.

O réu David Reis dos Santos, em juízo, confessou os fatos. Disse que praticou o fato. Disse que portava o simulacro de arma de fogo. Disse que após a subtração fugiu para o veículo. Pede uma oportunidade.

Na lição de De Plácido e Silva: “Flagrante delito é a evidência do crime, quando o criminoso o está cometendo, ou quando, após sua prática pelos claros vestígios de o ter cometido, é surpreendido no mesmo local, ou é perseguido, quando foge, pelo clamor público. Nesta razão, o flagrante delito constitui-se, seja no próprio momento em que o crime se comete ou, após sua prática, pela evidência da atualidade do crime e certeza ou clareza da pessoa do criminoso, visto a praticá-lo ou a fugir do cenário do crime, após praticá-lo” (Vocabulário Jurídico, vol. I, Ed. Forense, R.J., pág. 307).

O próprio termo “flagrante”, derivado do latim “flagrans” (ardente, abrasador), é empregado, figuradamente, para significar o que é claro, o que é evidente ou patente, ou para designar tudo o que é registrado ou anotado no próprio momento em que se dá a ação. Assim, apesar do Auto de Prisão em Flagrante Delito ser uma providência de ordem administrativa a encargo da Polícia Judiciária, não há como se negar que o mesmo evidencia a prática do delito pelo réu, caracterizando a certeza visual do crime.

Portanto, verdade é que, com o flagrante, não só a autoria, mas também a materialidade e o próprio conjunto probatório se fortalecem.

Os depoimentos das testemunhas são consonantes, de modo que seus relatos são verossímeis, não havendo qualquer dúvida no sentido da ocorrência do delito descrito na denúncia.

Quanto à autoria, pelos réus, esta restou comprovada pelas declarações em juízo, bem como pelo reconhecimento realizado em juízo.

Ademais, os acusados Leandro e David confessaram a prática dos fatos, sendo que foram ambos reconhecidos em juízo. Juliana, embora tenha ficado em silêncio também foi reconhecida em juízo como sendo a mulher que estava no interior do veículo.

Por fim, em relação à acusada Juliana, entendo ser o caso de reconhecimento da menor importância de sua participação, mormente porque restou comprovado que embora estivesse ela no interior do veículo utilizado para a prática do delito, aderindo, portanto, a conduta dos demais acusados, a sua participação em pouco colaborou para

a consumação do delito.

Destarte, não há dúvidas sobre a prática do roubo por parte dos acusados em concurso de pessoas.

Verifico, ainda, que os acusados, ao praticar o crime de roubo com o adolescente, facilitou a sua corrupção, o que por si só é o suficiente para a configurar a referida figura típica a qual se consuma com a prática do delito, por se tratar de crime formal.

Nesse sentido, verifico que os acusados cometeram fato típico e, não havendo causas excludentes de ilicitude, tampouco de culpabilidade, suas condenações são medidas de rigor.

Quanto ao réu Leandro Augusto Turri Kalaf:

Pelo delito tipificado no artigo 157, §2, inciso II, do Código Penal:

Na primeira fase, observando-se os elementos previstos no artigo 59 do CP, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, verifico a incidência de circunstância atenuante, visto que o acusado confessou integralmente os fatos. Contudo, sua aplicação implicaria em pena abaixo do mínimo legal, o qual não é possível segundo a Súmula 231, deste modo, deixo de aplicar a atenuante.

Na terceira fase, verifico a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso II, consistente no concurso de pessoas, razão pela qual aumento a pena em 1/3, totalizando 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Para o delito tipificado no artigo 244-B, da Lei 8.069/90:

Na primeira fase, fixo a pena base em seu mínimo legal, qual seja 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, não verifico agravantes ou atenuantes de pena.

Na terceira fase, não verifico causa de aumento ou diminuição de pena presente.

Agora, observada a existência de dois delitos de roubo praticados contra quatro ofendidos distintos em ação única e, assim, reconhecido o concurso formal para a hipótese, nos termos do art. 70 do CP, majoro a pena aplicada, em 1/6 (um sexto), para, então, fixá-la em definitivo em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Quanto a ré Juliana Ferreira da Silva:

Pelo delito tipificado no artigo 157, §2, inciso II, do Código Penal:

Na primeira fase, observando-se os elementos previstos no artigo 59 do CP, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de xx dias multa.

Na segunda fase, não verifico agravantes ou atenuantes de pena.

Na terceira fase, em razão da causa de aumento pelo concurso de pessoas, aumento a pena em 1/3, fixo a pena em 05 anos e 04 meses de reclusão e ao pagamento de 13 dias-multa. Verifico, ainda, que a acusada teve participação de menor importância, razão pela qual diminuo a pena em 1/6, totalizando 04 (quatro) anos, 05 (cinco)

meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Para o delito tipificado no artigo 244-B, da Lei 8.069/90:

Na primeira fase, fixo a pena base em seu mínimo legal, qual seja 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, não verifico agravantes ou atenuantes de pena.

Na terceira fase, não verifico causa de aumento ou diminuição de pena presente.

Agora, observada a existência de dois delitos de roubo praticados contra quatro ofendidos distintos em ação única e, assim, reconhecido o concurso formal para a hipótese, nos termos do art. 70 do CP, majoro a pena aplicada, em 1/6 (um sexto), para, então, fixá-la em definitivo em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Quanto ao réu David Reis dos Santos:

Pelo delito tipificado no artigo 157, §2, inciso II, do Código Penal:

Na primeira fase, observando-se os elementos previstos no artigo 59 do CP, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de xx dias multa.

Na segunda fase, verifico que o réu é reincidente (fls. 108/111), no entanto, verifico presente a atenuante da confissão do acusado em juízo, razão pela qual compenso ambas as circunstâncias. Súmula 545 do STJ.

Na terceira fase, verifico a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso II, consistente no concurso de pessoas, razão pela qual aumento a pena em 1/3, totalizando 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Para o delito tipificado no artigo 244-B, da Lei 8.069/90:

Na primeira fase, fixo a pena base em seu mínimo legal, qual seja 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, não verifico agravantes ou atenuantes de pena.

Na terceira fase, não verifico causa de aumento ou diminuição de pena presente.

Agora, observada a existência de dois delitos de roubo praticados contra quatro ofendidos distintos em ação única e, assim, reconhecido o concurso formal para a hipótese, nos termos do art. 70 do CP, majoro a pena aplicada, em 1/6 (um sexto), para, então, fixá-la em definitivo em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Em razão da quantidade de pena aplicada e da gravidade em concreto da conduta dos acusados, o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado em relação aos acusados.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, CONDENO os réus LEANDRO AUGUSTO TURRI KALAF e DAVID REIS DOS SANTOS à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, e a ré JULIANA

FERREIRA DA SILVA à pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias, em regime inicial fechado e ao pagamento de 11 (onze) dias multa, pela prática do delito do artigo 157, §2, II e artigo 244-B, da Lei 8.069/90, ambos na forma do artigo 69, do Código Penal.

Fixa-se cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante da falta de informações precisas sobre a situação econômica do réu.

A gravidade em concreto da conduta dos acusados justifica a manutenção da custódia cautelar para a manutenção da ordem pública.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais, observando-se os preceitos da Lei n. 1.060/50.

Oportunamente, expeça-se guia de execução, lançando-se o nome dos réus no rol dos culpados. Após o trânsito em julgado: a) elabore-se cálculo de multa e intime-se os réus para pagamento; ausente o pagamento, ao MP para execução; b) expeça-se e encaminhe-se carta de guia / aditamento; c) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Suzano, 20 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA